

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 4 chaouel 1424 – 28 novembre 2003

146^{ème} année

N° 95

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Arrêtés du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 19 novembre 2003, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire..... 3471

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 19 novembre 2003, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques..... 3471

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2003-2407 du 17 novembre 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la société des transports de Tunis.. 3471

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine..... 3475

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine..... 3476

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine..... 3476

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine.....	3477
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Nomination de chefs de division.....	3478
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.....	3478
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.....	3481
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.....	3482

décrets et arrêtés

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 19 novembre 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} février 2004, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué "Grèche El Oued" extension sis dans l'imadat de "Grèche El Oued" délégation de "Medjez El Bab" gouvernorat de Béja.

Tunis, le 19 novembre 2003.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 19 novembre 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} février 2004, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué "El Ghanima" 2^{ème} tranche sis dans l'imadat de "Zaldou" délégation de "Testour" gouvernorat de Béja.

Tunis, le 19 novembre 2003.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 19 novembre 2003, portant report du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 3 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 3 septembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux (spécialité informatique) au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - La date du déroulement du concours externe sur épreuves, pour le recrutement d'un ingénieur principal (1) spécialité informatique, ouvert par l'arrêté du 3 septembre 2003 susvisé, est reportée pour le 17 janvier 2004 et jours suivants.

Art. 2. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 décembre 2003.

Tunis, le 19 novembre 2003.

Le ministre de la défense nationale
Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

Décret n° 2003-2407 du 17 novembre 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la société des transports de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,

Vu la loi n° 2003-33 du 28 avril 2003, relative à la fusion de la société nationale des transports et la société du métro léger de Tunis,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif et considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 99-1730 du 9 août 1999, portant approbation du statut particulier des agents des sociétés publiques de transport routier de voyageurs et de la société du métro léger de Tunis,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article premier. - La société des transports de Tunis est administrée par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général désigné par décret sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport.

Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les pouvoirs nécessaires lui permettant de diriger la société conformément à la législation en vigueur. Cette délégation ne peut porter sur les questions relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration.

Art. 2. - Outre le président-directeur général, le conseil d'administration se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministère,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale,
- un représentant de la municipalité de Tunis,
- deux représentants du personnel.

Les représentants des ministères au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport sur proposition des ministres concernés, le représentant de la municipalité de Tunis par décision du président du conseil municipal après accord du conseil, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois; les représentants du personnel sont désignés parmi le personnel de la société sur proposition de l'organisation syndicale concernée.

Le président-directeur général peut inviter, pour consultation, toute personne compétente et dont l'avis est considéré utile aux travaux du conseil d'administration.

Art. 3. - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé notamment des tâches suivantes :

- arrêter la politique générale de la société en matières technique, commerciale et financière et en assurer le suivi d'exécution,
- arrêter les états financiers au plus tard trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable,

- arrêter au plus tard fin août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissements et en assurer le suivi d'exécution,

- arrêter les contrats-programmes au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement et en assurer le suivi d'exécution,

- approuver, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la passation des marchés par la société ainsi que leur règlement définitif,

- approuver les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- proposer l'organisation des services de la société et, le cas échéant, le statut particulier de son personnel.

Les attributions susvisées ne peuvent en aucun cas faire l'objet de délégation.

Art. 4. - Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration principalement, les questions suivantes :

- le suivi d'exécution des décisions précédentes du conseil d'administration,

- le suivi du fonctionnement de la société, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale de la société,

- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard dans la réalisation ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés, le second porte sur les marchés conclus dans le cadre de l'article 3 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics susvisé,

- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du commissaire aux comptes ou du réviseur et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe.

Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :

- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,

- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,

- le programme de recrutement annuel et un rapport périodique de ses étapes de réalisation,

- les programmes de placement des excédents des fonds et leurs conditions.

Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois et à chaque fois où il est nécessaire, pour délibérer sur des questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil d'administration, au ministère des technologies de la communication et du transport et au contrôleur d'Etat.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration. Le conseil ne peut délibérer sur les questions non inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Art. 6. - Un membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil.

Il ne peut s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d'administration doit en informer le ministère des technologies de la communication et du transport dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont prises à titre provisoire et doivent être mentionnées dans les procès-verbaux.

Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu'après leur approbation par le ministère des technologies de la communication et du transport dans les délais fixés par l'article 6 du décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé. En cas de réserves, la décision ou les décisions concernées sont retirées du procès-verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil au cours d'une réunion ultérieure.

Art. 8. - Le président du conseil d'administration désigne un cadre de la société pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix jours après la réunion du conseil.

Les procès-verbaux définitifs du conseil d'administration sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social de la société et cosigné par le président du conseil et un autre membre du conseil.

Le président du conseil et deux de ses membres, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Art. 9. - Le président-directeur général est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de ses décisions et propositions. Il assure la direction technique, administrative et financière de la société et, d'une manière générale, exerce toutes les attributions qui lui sont régulièrement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente la société auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires, et ce, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel conformément au statut particulier du personnel de la société et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président-directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

TITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 10. - Le conseil d'administration arrête chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement :

1- Le budget de fonctionnement de la société comprend :

A - En recettes :

- les revenus provenant des services assurés par la société dans le cadre de l'exercice ordinaire de ses missions,

- les montants compensatoires accordés par l'Etat à la société en contrepartie des obligations de service public, de l'application de la tarification préférentielle et du transport gratuit de certaines catégories de voyageurs,

- les redevances, loyers et revenus des autorisations d'occupation temporaire et les ressources diverses provenant du domaine public objet de la concession,
- les revenus du patrimoine de la société et les dividendes,
- les revenus des dons et legs,
- les ressources diverses.

B - En dépenses :

- les dépenses de gestion, de maintenance et d'exploitation,
- les charges financières de quelque nature qu'elles soient,
- toutes les autres dépenses de gestion,
- les amortissements des biens mobiliers et immobiliers appartenant à la société,
- la redevance de concession du domaine public des chemins de fer,
- les dépenses diverses.

2 - Le budget d'investissement comprend :

A- En recettes :

- les surplus d'exploitation,
- les dotations de remboursement des crédits,
- les dotations et les subventions accordées par l'Etat dans le cadre des dotations inscrites à son budget,
- les emprunts que la société est autorisée à contracter,
- les revenus provenant de la vente des biens meubles et immeubles,
- les recettes diverses.

B- En dépenses :

- les dépenses d'acquisition ou de constitution de l'infrastructure et de la superstructure ou de son extension et de sa maintenance,
- les dépenses d'acquisition pour renouvellement ou extension du matériel et équipements,
- les dépenses relatives aux études,
- les participations financières éventuelles,
- le remboursement des crédits,
- les dépenses diverses.

Le conseil d'administration ne peut contracter des emprunts avec garantie ou émettre des emprunts obligataires qu'après l'obtention d'une autorisation du ministère des technologies de la communication et du transport.

Art. 11. - La comptabilité de la société est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'année comptable commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

TITRE III

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 12. - La société communique au ministère des technologies de la communication et du transport, pour l'approbation ou le suivi selon le cas, les documents suivants :

- les contrats programmes et les rapports annuels de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les rapports de certification légale des comptes, les états financiers et les rapports de l'audit interne,
- les rapports annuels d'activités,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
- des données spécifiques fixées par décision du ministre des technologies de la communication et du transport,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 13. - La société communique au Premier ministre et au ministère des finances, les documents suivants :

- Les contrats programmes et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le conseil d'administration et après leur approbation par le ministère des technologies de la communication et du transport dans les délais indiqués,

- les rapports des commissaires et des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,

- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai maximum de quinze jours du mois suivant.

Art. 14. - La société communique au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats programmes et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation dans le délai indiqué.

Art. 15. - La société communique directement au Premier ministre les données périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation.

Ces données comprennent obligatoirement les éléments suivants :

- les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,

- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,

- les données annuelles : les indicateurs d'activités (revenu, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation), les tableaux des emplois et des ressources, les investissements, le porte-feuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 16. - Il est désigné auprès de la société un contrôleur d'Etat qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat assiste aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur. Il donne son avis

et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant la société et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur la société. Les avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

Art. 17. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 18. - Le ministre des technologies de la communication et du transport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, portant statut particulier des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux surveillants du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie

hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination dans le grade actuel,

- une copie certifiée conforme de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,

- un relevé des services détaillé signé par le chef de l'administration ou son représentant.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de (0) à (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux correcteurs pour une

nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2003.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Attributions de l'aide conservateur du patrimoine.

II - Programme de l'épreuve portant sur l'administration tunisienne :

- Attributions des différents ministères,
- Attributions du gouvernement,
- Attributions de la commune,
- Le statut général des agents de la fonction publique.

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut du patrimoine.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, portant statut particulier des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la

promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 6 janvier 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'aide conservateur du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 6 décembre 2003.

Tunis, le 19 novembre 2003.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, portant statut particulier des conservateurs du patrimoine au ministère de la culture.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux agents du patrimoine titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins

cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration ou son représentant.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la culture de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle,
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle	3 heures	(2)
2) Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2 heures	(1)

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2003.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des deux épreuves pour la promotion par voie de concours interne au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Attributions du surveillant du patrimoine.

II - Programme de l'épreuve portant sur l'administration tunisienne :

- Attributions des différents ministères.
- Attributions du gouvernorat.
- Attributions de la commune.

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2794 du 13 décembre 1999, portant statut particulier des conservateurs du patrimoine à l'institut national du patrimoine au ministre de la culture,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 19 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la

promotion au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 6 janvier 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de surveillant du patrimoine du corps des conservateurs du patrimoine.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 6 décembre 2003.

Tunis, le 19 novembre 2003.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2408 du 19 novembre 2003.

Monsieur Habib Gabsi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2409 du 19 novembre 2003.

Monsieur Nouredine Rmili, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2410 du 19 novembre 2003.

Monsieur Hammadi Bel Kaied, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 16.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et de la formation, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires, tel que prévu par l'article 16 du décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001 susvisé, et ce, pour les :

a- Professeurs agrégés titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade.

b- Professeurs principaux hors classe de l'enseignement, professeurs principaux de l'enseignement secondaire, professeurs hors classe de l'enseignement, professeurs d'enseignement secondaire général, professeurs d'enseignement secondaire technique, professeurs d'enseignement artistique, professeurs principaux hors classe, professeurs principaux et professeurs du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique, titulaires dans leur grade, ayant obtenu l'agrégation ou des titres ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade.

c- Professeurs principaux hors classe de l'enseignement, professeurs principaux hors classe et professeurs principaux du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique, professeurs principaux de l'enseignement secondaire, ayant obtenu la maîtrise ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins sept (7) ans d'ancienneté dans leur grade.

d- Professeurs hors classe de l'enseignement, professeurs d'enseignement secondaire général, professeurs d'enseignement secondaire technique, professeurs d'enseignement artistique et professeurs du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique, ayant obtenu la maîtrise ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins neuf (9) ans d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours externe sur épreuves fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer leurs dossiers de candidature par la voie hiérarchique accompagnés des pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature,
- 2) une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,
- 4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- 5) un relevé détaillé des services civils accomplis par l'intéressé et certifié par l'administration,
- 6) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et les certificats obtenus après la maîtrise ou équivalent.

Art. 4. - Toute candidature contraire aux dispositions de l'article 3 susvisé ou parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé de l'éducation et de la formation.

Art. 6. - Le concours externe sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le jury du concours procède à :

- l'étude des dossiers des candidats,
- l'examen des rapports relatifs aux cas de fraude constatée dans toute étape du concours,
- l'examen des résultats du concours et propose une liste des candidats admis pour accéder au cycle de formation. Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions techniques.

Art. 8. - Le concours externe vise à s'assurer du degré de maîtrise des pré-requis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les deux épreuves suivantes :

- une épreuve écrite, destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation des connaissances de base dans sa spécialité et portant sur les programmes en cours dans le cycle préparatoire et le cycle secondaire (coefficient 3).

Le type et la durée de cette épreuve sont fixés dans l'annexe jointe à cet arrêté.

- une épreuve pratique, destinée à évaluer la compétence pédagogique et éducationnelle du candidat, ses orientations et ses capacités d'adaptation et d'innovation. L'épreuve pratique consiste en une leçon réalisée par le candidat en présence du jury et suivie d'un entretien concernant des aspects de la leçon et des

questions éducatives et pédagogiques. Cette épreuve est destinée à évaluer la compétence communicationnelle du candidat (coefficient 2).

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - L'épreuve écrite est soumise à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation des deux correcteurs ensemble. S'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11. - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique s'il n'a obtenu au moins une note égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.

Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique pour l'admission définitive, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.

Art. 12. - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) dans l'épreuve pratique est éliminatoire.

Art. 13. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'éventuelle interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires. Cette interdiction sera prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation et de la formation.

Art. 14. - Après le déroulement de l'épreuve pratique, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du total des notes des deux épreuves ensemble suivant le coefficient de chaque épreuve. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total des notes, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - Le jury du concours propose au ministre chargé de l'éducation et de la formation une liste principale des candidats admissibles pour l'accès au cycle de formation et une liste complémentaire par ordre de mérite comprenant au moins deux candidats à chacune des spécialités du concours.

Art. 16. - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement d'inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées secondaires ainsi que la liste complémentaire sont arrêtées définitivement par le ministre chargé de l'éducation et de la formation.

Art. 17. - L'administration invite les candidats admis au concours externe sur épreuves à intégrer le cycle de formation par lettres individuelles. Au terme du délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par

lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration, faute de quoi, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire dans la même spécialité. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Mohamed Raouf Najjar

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

L'épreuve écrite des différentes disciplines

Disciplines (spécialités)	Epreuves	Durée
Arabe	Une dissertation (ou une étude de texte ou une analyse de texte) en littérature et en langue	4 h
Français	Une étude de texte suivie d'exercices de langue	4 h
Anglais	Un sujet portant sur la linguistique : la méthodologie et la civilisation	3 h
Allemand	Un sujet portant sur la langue, la littérature et la civilisation	3 h
Italien	Un sujet portant sur la langue, la littérature et la civilisation	3 h
Espagnol	Un sujet portant sur la langue, la littérature et la civilisation	3 h
Philosophie	Une dissertation philosophique	5 h
Histoire et géographie	Une épreuve en deux parties : * 1 ^{ère} partie : une dissertation ou une étude de document en histoire, * 2 ^{ème} partie : une dissertation ou une étude de document en géographie.	4 h
Education islamique	Une dissertation ou une étude de texte portant sur les croyances et la législation islamique	4 h
Education civique	Une dissertation ou l'analyse d'un document	4 h
Education musicale	Etude d'un texte musical ou d'une oeuvre musicale entendue	3 h
Education plastique	Un sujet portant sur les fondements théoriques des orientations plastiques modernes et contemporaines dans le monde arabo-musulman ou occidental	3 h
Mathématiques	Un sujet de synthèse	4 h
Sciences physiques	Une épreuve en deux parties : * 1 ^{ère} partie : portant sur la physique et comportant un problème qui se compose de questions dont certaines sont d'ordre théorique, * 2 ^{ème} partie : portant sur la chimie et comportant un problème qui se compose de questions dont certaines sont d'ordre théorique.	4 h
Sciences naturelles	Une épreuve en deux parties : 1 ^{ère} partie : une question théorique et synthétique portant sur la physiologie, la biologie animale et végétale et la chimie vitale, 2 ^{ème} partie : un problème portant sur la génétique ou l'écologie ou la géologie.	3 h
Gestion	Epreuve portant sur la gestion et comportant des questions à caractère économique	4 h
Economie	Dissertation en économie ou étude d'un document en économie	4 h
Génie mécanique	Un sujet sur le génie mécanique	4 h
Génie électrique	Un sujet sur le génie électrique	4 h
Informatique	Un sujet théorique portant sur les sciences informatiques et la résolution de problèmes par ordinateur	4 h

* Les épreuves écrites portant sur les programmes en vigueur dans les écoles préparatoires et les lycées.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 18 novembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et notamment son article 18.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et de la formation, un concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires, tel que prévu par l'article 18 du décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001 susvisé, et ce, pour les :

a- Professeurs des écoles primaires titulaires dans leur grade,

b- Maîtres d'application principaux ayant la maîtrise en sciences de l'éducation ou dans l'une des disciplines de l'enseignement ou un diplôme équivalent, titulaires et justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans leur grade,

c- Maîtres d'application ayant la maîtrise en sciences de l'éducation ou dans l'une des disciplines de l'enseignement ou un diplôme équivalent, titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours externe sur épreuves fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - Les candidats au concours externe sur épreuves doivent déposer leurs dossiers de candidature par la voie hiérarchique accompagnés des pièces suivantes :

1) une demande de candidature mentionnant la langue choisie pour la rédaction de l'épreuve écrite,

2) une photocopie de la carte d'identité nationale,

3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

5) un relevé détaillé des services civils accomplis par l'intéressé certifié par l'administration,

6) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent.

Art. 4. - Toute candidature contraire aux dispositions de l'article 3 susvisé ou parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours externe sur épreuves susvisé est arrêtée définitivement par le ministre chargé de l'éducation et de la formation.

Art. 6. - Le concours externe sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le jury du concours procède à :

- l'étude des dossiers des candidats,
- l'examen des rapports relatifs aux cas de fraudes constatés dans toute étape du concours,
- l'examen des résultats du concours et propose une liste des candidats admis pour accéder au cycle de formation. Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions techniques.

Art. 8. - Le concours externe vise à s'assurer du degré de maîtrise des pré-requis cognitifs, méthodologiques et comportementaux habilitant le candidat à suivre profitablement le cycle de formation. Il comporte les épreuves suivantes :

- Une épreuve écrite, destinée à évaluer chez le candidat le degré d'appropriation de la langue d'enseignement (soit l'arabe ou le français) et des apprentissages relatifs aux domaines des mathématiques, des sciences et des sociologies suivant les programmes éducatifs en vigueur dans le cycle primaire de l'enseignement de base,
- Une épreuve pratique, destinée à évaluer la compétence pédagogique et éducationnelle du candidat,
- Une épreuve orale consiste en une discussion destinée à évaluer la compétence communicationnelle du candidat sur des questions éducatives et pédagogiques.

La nature, la durée, le coefficient et le programme de chaque épreuve sont fixés au tableau suivant :

Epreuve	Nature	Durée	Coefficient	Programme
L'épreuve écrite :				
A/ pour les candidats à la langue française	Etude de texte en français	4 heures	2	Programme de la langue française du cycle primaire
B/ pour les candidats à la langue arabe	* Etude de texte en arabe (représentant 70% de l'épreuve) * Epreuve dans l'un des domaines suivant : - mathématiques - sciences - sciences sociales (représentant 30% de l'épreuve)	4 heures	2	Programme de la langue arabe du cycle primaire. Programme des mathématiques, des sciences et des sociologies du cycle primaire

Epreuve	Nature	Durée	Coefficient	Programme
Epreuve pratique effectuée dans la langue de rédaction de l'épreuve écrite	Préparation de deux à trois leçons en présence d'une sous-commission	suivant l'organisation pédagogique de la classe	2	
Epreuve orale effectuée dans la langue de rédaction de l'épreuve écrite	Préparation	15 minutes	1	Portant sur des questions éducatives et pédagogiques ou sur des aspects relatifs aux leçons effectuées.
	Exposé	20 minutes		
	Discussion	15 minutes		

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves d'aucun document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - L'épreuve écrite est soumise à une double correction, chaque correcteur attribue à l'épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation des deux correcteurs ensemble, s'il n'y a pas accord, un troisième correcteur est appelé à évaluer l'épreuve, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de la note attribuée par le troisième correcteur et la meilleure des deux notes précédentes.

Art. 11. - Nul n'est admis à subir l'épreuve pratique et l'épreuve orale s'il n'a obtenu au moins une note égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve écrite.

Art. 12. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée à chacune des étapes du concours, entraîne l'annulation des épreuves du candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans au maximum au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires. Cette interdiction sera prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation et de la formation.

Art. 13. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite sur la base des résultats de l'épreuve écrite.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'épreuve écrite, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours établit une liste des candidats admis à passer l'épreuve pratique et l'épreuve orale pour l'admission définitive, et ce, sur la base du nombre de postes à pourvoir plus un nombre supplémentaire dans la limite de 50% des postes précités.

Art. 14. - Toute note inférieure à huit (8) sur vingt (20) dans l'épreuve pratique et l'épreuve orale est éliminatoire.

Art. 15. - Après le déroulement de l'épreuve orale, le jury du concours procède au classement définitif des candidats par ordre de mérite sur la base du total des notes de l'épreuve écrite, l'épreuve pratique et l'épreuve orale. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours propose au ministre chargé de l'éducation et de la formation une liste principale des candidats admissibles pour l'accès au cycle le formation et une liste complémentaire par ordre de mérite dans la limite de 10% au maximum des postes à pourvoir.

Art. 17. - La liste des candidats admis au concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs des écoles primaires est arrêtée définitivement par le ministre chargé de l'éducation et de la formation.

Art. 18. - L'administration invite les candidats admis au concours externe sur épreuves pour l'accès au cycle de formation par lettres individuelles. Au terme du délai maximum de quinze (15) jours après la date de convocation, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat défaillant en l'invitant à rejoindre l'administration, faute de quoi, il est radié de la liste des candidats admis au concours externe sur épreuves et remplacé par un candidat inscrit par ordre de mérite sur la liste complémentaire. Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de trois (3) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 18 novembre 2003.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 19 novembre 2003.

Monsieur Ali Saya est nommé membre représentant l'union générale tunisienne du travail au conseil d'établissement de l'agence tunisienne de la formation professionnelle en remplacement de Monsieur Salah Brour.